

VIŠI SUD U PODGORICI, kao prvostepeni krivični, u vijeću sastavljenom od sudije Kovačević Vesne, kao predsjednika vijeća i sudija Mirjane Popović i Zorana Radovića, kao članova vijeća, uz učešće zapisničara Jelenić Vesne, u krivičnom predmetu protiv optuženog V.N.a, zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz člana 143 u vezi člana 20 KZ CG, koga brani Dalibor Tomović, advokat postavljen po službenoj dužnosti, nakon završenog glavnog i javnog pretresa dana 21.02.2022. godine, u prisustvu zastupnika optužbe, optuženog i njegovog branioca a nakon tajnog vijećanja i glasanja, donio je i dana 28.03.2022. godine javno objavio:

P R E S U D U

Optuženi:

V.N., JMBG, od oca A.... i majke O..., rođene V...., rođen 19.08.1998. godine, u Podgorici, sa prebivalištem u P...., beskućnik, državljanin Crne Gore, elektrotehničar, PTT, nezaposlen, neoženjen, otac jednog punoljetnog djeteta, lošeg imovnog stanja, ranije osuđivan i to presudom Višeg suda u Podgorici K.br. 135/05 od 03.04.2006. godine zbog krivičnog djela iz čl. 300 st. 1 KZ CG na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 06/130 od 01.06.2006. godine zbog krivičnog djela iz čl. 220 st. 1 KZ CG na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 07/1267 od 05.03.2008. godine zbog krivičnog djela iz čl. 240 st. 1 KZ CG na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, presudom Višeg suda u Podgorici K.br. 238/08 od 11.03.2009. godine zbog izvršenja krivičnog djela iz čl. 300 KZ CG na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 07/1418 od 21.04.2010. godine zbog krivičnog djela iz čl. 240 st. 1 tač. 1 KZ CG na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 3 (tri) mjeseca, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 10/281 od 24.05.2011. godine zbog krivičnog djela iz čl. 240 st. 1 tač. 1 KZ CG u vezi čl. 49 KZ, na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 07/748 od 28.06.2012. godine zbog krivičnog djela iz čl. 240 st. 1 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 11 (jedanaest) mjeseci, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br.127/2018 od 04.06.2018. godine zbog izvršenja krivičnog djela iz čl. 253 st. 1 u sticaju sa krivičnim djelom iz čl. 376 st. 3 u vezi st. 1 i 2 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) mjeseci i presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 459/19 od 20.01.2020. godine zbog krivičnog djela iz čl. 239 st. 1 KZ CG na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, nalazi se u pritvoru od 20.01.2020. godine od 21,20 h

K R I V J E

Zato što je:

Dana 20.01.2020.godine, oko 13.30 časova u P..., u Ul. IV P... b., sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog M. A., na način što je nakon svađe sa oštećenim nožem uboo istog dva puta i to u predjelu grudi i stomaka, nanoseći mu laku tjelesnu povredu u vidu ubodno rezne rane lijevog dojkinog predjela i ubodno rezne rane nadpreponskog predjela, pri čemu je bio svjestan svog djela i htio njegovo izvršenje,

čime je izvršilo krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 143 u vezi člana 20 Krivičnog Zakonika Crne Gore.

Pa sud optuženog V.N.a primjenom naprijed navedenih zakonskih odredbi, te odredbi čl. 2, 4, 5, 6, 7,8, 14, 15, 32, 36, 42, 45, 46, i čl.51 Krivičnog zakonika Crne Gore, te odredbi čl. 226, 229. i 374. Zakonika o krivičnom postupku.

O S U Ć U J E

Na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci, u koju kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, od 20.01.2020. godine u 21:20 časova pa nadalje.

Na osnovu čl. 66, 68 st.4 i čl. 71. Krivičnog zakonika Crne Gore, sud optuženom određuje:

MJERU BEZBJEDNOSTI OBAVEZNOG LIJEČENJA NARKOMANA

Navedena mjera bezbjednosti ima se izvršiti u ustanovi za izvršenje kazne zatvora UIKS Podgorica dok bude postojala potreba za liječenjem, ali ne duže od tri godine, a vrijeme provedeno u ustanovi za liječenje uračunava se u kaznu zatvora.

OBAVEZUJE SE optuženi da na ime troškova krivičnog postupka-sudskog paušala plati ovom sudu novčani iznos od 100,00 eura, te da na ime ostalih troškova krivičnog postupka plati novčani iznos od 231,00 eura, a koji troškovi se odnose na vještačenje po vještaku sudske medicine Šoć Miodragu u iznosu od 176,00 eura i na ime vještačenje po vještaku trasologu Jakovljević Miljanu u iznosu od 55,00 eura, sve u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudne naplate, na žiro račun budžeta Crne Gore, dok će o ostalim troškovima krivičnog postupka, Sud odlučiti naknadno, posebnim rješenjem, po pribavljanju podataka o njihovoj visini.

Shodno odredbi čl. 239 st.2 Zakonika o krivičnom postupku oštećeni V. N. se radi ostavarivanja imovinsko – pravnog zahtjeva upućuje na parnični postupak.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnicom VDT – a Podgorica Kt.br.7/20 od 15.06.2020. godine, optuženom V.N.u stavljeno je na teret izvršenje krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz člana 143 u vezi člana 20 Krivičnog Zakonika Crne Gore, pa je zastupnik optužbe na glavnom pretresu u cjelosti ostao pri podnijetom optužnom aktu predlažući sudu u konačnom da optuženog ogласi krivim i osudi po zakonu.

Optužni V.N. je u svojoj odbrani u Višem državnom tužilaštvu naveo da je kritičnom dana išao na terapiju u Dom zdravlja na Koniku, te da je kada se vraćao, kao i svakog dana, prošao pored grupe momaka koji mu stalno nešto dobacuju i vrijeđaju ga, da je prišao jednom od momaka i pitao ga zašto mu to radi, na šta mu je isti rekao da bježi da ga ne ubije kao zeca i gurnuo ga je, pa je on pao. Produžio je dalje, sreo je druga U., ispričao mu šta se desilo, pa kada mu je rekao da nije dirao te momke, otišli su zajedno da vide šta je bilo. U. je prišao momcima, a onda je momak koji je kasnije povrijeđen odmah iz torbice izvadio sataru ili veći nož i počeo je da maše sa njim. Njih dvojica su krenuli da bježe, a ti momci su krenuli za njima, sustigli su U. i prebili ga. Kada je vidio da U. leži na zemlji i da ga tuku, izvadio je iz jakne šipku i krenuo je da maše istom kako bi ih otjerao i kada je ovaj momak zamahnuo satarom prema njemu i povrijedio ga u predjelu ramena, onda je on tog momka uboo negdje u predjelu stomaka.

Na glavnom pretresu optuženi objašnjava da je tog dana imao kod sebe dršku, odnosno nešto improvizovano kao nož, pa pošto se vratio sa U. kod ovih momaka, a nakon prethodnih provokacija, ti momci su odmah počeli U. da biju, a njemu su zadali neki udarac zbog čega su njih dvojica stali da bježe, međutim, pošto su ti momci trčali za njima i sustigli ih, nastavili su da tuku U., a on je kada je to vidio krenuo prema njima kao i oni prema njemu, i tom trenutku ga je jedan od tih momaka udario sa lijeve strane, odnosno, dok mu je M.A. bio okrenut licem i zamahnuo je prema njemu da ga udari nekom satarom, mada, to mu je više ličilo na jedan nož koji se koristi za rezanje suvog mesa, pa je zbog toga izvadio ovu šipku i samo je mahao sa ovom šipkom ispred njih, tako da je vjerovatno na taj način i nanio te ubodne tačke M..

Nakon što je optuženom predočena odbrana koju je dao pred Višim državnim tužilaštvom, i upoznat sa razlikom u kazivanju, optuženi je naveo da je i kod tužioca kazao da su ga ti momci odmah napali pošto su on i U. istima prišli. Naime, on je vidio jedno lice kako izlazi iz prodavnice da je neki predmet bacio M. i da ga je M. uzeo u ruke i u tom momentu kada je njegov drug U. prišao, ti momci su počeli da tuku U. na način što su ga sva trojica udarali i sigurno mu zadali tri do pet udaraca, pa pošto je vidio da U. pada istog je na neki način prihvatio jer mu je prišao na jedno metar i po, ali ga je jedan momak od T. udario u predjelu lijeve miške, međutim, to nije bio jak udarac pa je zbog toga izvadio šipku koja je bila na neki način polomljena, imala je vrh kao improvizovano sječivo i sa istom zamahnuo, ali je vjerovatno M. izgleda to jače dohvatilo. Nije tačno da je kod tužioca rekao da je ubio M. u predjelu stomaka, jedino je rekao da se branio i koliko mu se čini da je M. zakačio dva puta, ali sve iz razloga što je on njega prvi napao..

Odgovaraju na dalja pitanja u toku postupka optuženi je i dalje mijanjao svoju odbranu navodeći da tog dana, iako su ga ti momci koji su bili sa M. provocirali, on nije htio da odgovori na te njihove provokacije i u momentu kada su se on i U. vratili, nije bilo nikakve svađe i rasprave između njega i U. sa ovom grupom momaka, već je U. samo digao ruke i kazao „momci došao sam da vas pitam zašto dirate ovog momka“, međutim, oni su ga odmah napali i toliko tukli da je bio krvav po čitavom tijelu, nakon čega su on i U. počeli da bježe, međutim, M. je trčao za njima i nosio je nož u ruci, pa kako se u jednom trenutku okrenuo i vidio da trojica tuku U. i skaču na njega, on je stao a zatim krenuo prema njima da odbrani U. iz kog razloga je izvadio tu metalnu šipku i zamahnuo istom prema njima, kada je jedan od njih rekao „doći će policija“ i pobjegli su, pojašnjavajući da je samo zamahnuo sa šipkom, možda tri puta, i kada ga je M. nožem koji je imao u ruci zakačio u predjelu ključne kosti i na taj način povrijedio, tek tada je misli M. ubio ovim improvizovanim nožem, a da je od momenta kada su ga provocirali ovi momci prvi put, pa do momenta kada se on vratio kod njih zajedno sa U., prošlo je nekih desetak minuta.

Branilac optuženog je u završnoj riječi naveo da u toku postupka nije dokazano da je optuženi izvršio predmetno krivično djelo stavljeno mu na teret optužnicom nadležnog tužilaštva, već da je u konkretnom slučaju postupao u nužnoj odbrani, predlažući sudu da ga iz prednjih razloga oslobodi od optužbe, tražeći istovremeno troškove krivičnog postupka.

Optuženi je u cjelosti prihvatio završnu riječ svog branioca.

Sud je u dokaznom postupku neposredno saslušao svjedoka – oštećenog M. A., svjedoke M. A., T.S., I. D.a, T. L., T. M. i N. U., pročitao tri službene zabilješke CB Podgorica Ku.br.66/20 od 21.01.2020. godine, na saglasan predlog stranaka pročitao Izvještaj Forenzičkog centra o trasološkom vještačenju broj 304/20 od 24.02.2020. godine i neposredno saslušao vještaka trasološke struke Jakovljević Miljana, nalaz i mišljenje sudskog vještaka medicinske struke – medicinska ekspertiza od 04.03.2020. godine i od 23.01.2020. godine, i neposredno saslušao vještaka medicinske struke Šoć Miodraga, nalaz i mišljenje komisije vještaka od 11.06.2020. godine i predstavnika stručnog tima komisije vještaka neposredno saslušao na glavnom pretresu, izvršio uvid u Fotodokumentaciju Uprave policije – CB Podgorica broj 17/03-4-119/138 i pročitao izvod iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde, ljudskih i mainkih prava na ime okrivljenog.

Saslušao u svojstvu svjedoka oštećeni M.A. je u svom iskazu pred VDT u bitnom naveo da je kritičnom prilikom bio sa drugom I. D. om, te da su se zaustavili kod Centra za socijalni rad, da je u tom trenutku prošao momak sitnije građe, da mu je D. rekao da pogleda tog momka. Pošto mu je bilo poznato da taj momak napada starije žene i da ih pljačka, iz tog razloga mu je rekao da ne prolazi tuda više. Nakon 10-tak minuta ovaj momak se vratio sa drugom, obojica su imali noževe u rukama i krenuli su prema njemu. Nadalje, pojašnjava da se ovaj niži momak zaletio u njegovom pravcu i da bi ga ubio da se nije izmakao i branio. Niži momak je u rukama imao neki dugački nož, nalik na mač, dok je visočiji momak na ruci imao boks, koji na sebi ima nož. On je krenuo prema visočijem momku, a niži momak mu je zadao nekoliko udaraca u predjelu grudnog koša i stomaka. Nakon toga je udario tog momka nogom u stomak, a onda ga je udario nogama po glavi i to kada je pao, a potom je počeo da udara i ovog visočijeg momka, ali obojica su pali na zemlju od straha. Njemu je počelo da se vrti u glavi, pa je potrčao do prodavnice koju drži S. T.. On i S. su zaustavili jedno vozilo, a kako je u tom trenutku osjetio jak bol, pao je na sred ulice, a S. i njegov drug D. ubacili su ga u vozilo, koje ga je odvezlo u Hitnu pomoć. Njegov drug D. je svo vrijeme stajao sa strane, moguće je da je udario nekog od ova dva momka, ali to nije vidio. Tvrdi da on u rukama nije imao ništa i nije mu jasno odakle povreda nižem momku.

Na glavnom pretresu je ponovio svoj iskaz i pojasnio da je zaista konkretnom prilikom a pošto mu je V.N. kazao “šta je bilo, šta ćete vi” istog uhvatio u predjelu leđa i rekao mu “šta ćeš tu” zatim ga gurnuo i da je V. je otišao, a nakon toga kada se vratio sa tim njemu nepoznatim momkom, čini mu se da su mu kazali “dodi ovamo” i zatim ga napali na način što su prišli i krenuli istovremeno prema njemu i dok je pokušavao da se odbrani od visočijeg momka da ga je V. ubo jednom u predjelu grudi a drugi put u predjelu stomaka, a zatim da su stali da bježe, pa kada je V. pao on je V. udara nogama po glavi i leđima, stim što ostavlja mogućnost da je nakon toga udario i tog visočijeg momka i da je od momenta kada je V. otišao od njih, a nakon ovog prvog razgovora pa do momenta kada je V. došao sa tim nepoznatim momkom, prošlo nekih 15 minuta. Na kraju se pridružio krivičnom gonjenju protiv optuženog.

Svjedoka T. S. je u svom iskazu pred VDT u bitnom naveo da je kritičnog dana došao u prodavnicu koja je njegovo vlasništvo oko 13,30 časova. Čim je došao komšija S.M. ga je zvao i tražio pomoć i legao je ispred njegove prodavnice, bio je krvav i rekao je: „Zovi hitnu pomoć.“, jer ga je neko uboo nožem. Zaustavio je prvo vozilo koje je naišlo i zajedno sa svoja dva bratanića M. i L. ubacio je S. u vozilo jedne žene koja se zaustavila. Kada je on došao u prodavnicu njegovi bratanići su bili unutra, tako da nijesu mogli učestvovati u događaju.

Na glavnom pretresu je ponovio svoj iskaz i pojasnio da tog dana uopšte nije vidio V.N.a a kojeg poznaje od ranije jer je kod njega kupovao sok, cigare i slično.

Svjedok T. L. je u svom iskazu pred VDT u bitnom naveo da je kritičnom prilikom bio na radnom mjestu u prodavnici, da je u jednom trenutku čuo neku vrisku, izašao je iz prodavnice i vidio A. M. kako leži na ulicu, ispred prodavnice i da je bio krvav. On i stric su zaustavili jedno vozilo, kojim je upravljala neka žena, ubacili ga u isto kako bi ga ona provela u Hitnu pomoć.

Na glavnom pretresu je ponovio svoj iskaz i dodao da mu tog dana niko nije, a za vrijeme kritičnog događaja tražio da mu nešto doda, bilo kakav predmet, nož, sječivo ili slično tome, jer je čitavo vrijeme bio u drugi dio prodavnice i nije mogao ni vidjeti šta se dešavalo napolje i da nije tačno da je on bio sa M. kada je gurnuo V.a, a to može da posvjedoči i njegov stric T. S. koji je tog dana bio sa njim u prodavnici, dok je njegov brat M. došao tek nakon što je M. ranjen, odnosno posle te tuče, da tog dana nije vidio V.a kojeg inače poznaje iz viđenja, jer je od njih u prodavnicu dolazio i kupovao hljeb, sokove, cigarete i slično, da N. U. ne poznaje i da ne zna da li je I. D. bio tog dana na mjestu događaja kada se sve to dešavalo i da nije M. ispitivao o detaljima tog događaja.

Svjedok T. M. je u svom iskazu pred VDT u bitnom istakao da je navedenog dana oko 13,30 časova išao prema prodavnici koja je u vlasništvu njegovog strica S., a u kojoj je i on zaposlen, vidio je da se okupio narod u blizini prodavnice i tada je vidio A. M. i D.I. kako trče prema parkingu kod škole „Savo Pejanović“. Nije obraćao pažnju dok nije vidio da se S. vraća, a D. ga drži pod ruku, potrčao je prema njima i tada mu je S. rekao da ga je ubio neki narkoman. Kada su stigli do prodavnice, A. je pao na sred ulice, bio je blijed i nije mogao da stoji, pa su zaustavili jedno vozilo koje ga je odvezlo do Hitne pomoći.

Na glavnom pretresu je ponovio svoj iskaz i dodao da je na licu mjesta kada je on došao bio njegov brat L. i stric S. kao i I. D. i da nije vidio da neko uzima bilo šta iz prodavnice, odnosno neki predmet, da prvi put vidi u životu V.N., dok je N. U. zna iz viđenja.

Svjedok I. D. je u svom iskazu pred VDT naveo da se ne sjeća datuma, ali zna da je bilo negdje oko 13,30 časova, kada su se on i A.M: vratili sa treninga i stali na trotoar, da je pored njih prošao jedan niži mršaviji momak, koji je nešto dobacio S., a ovaj mu je rekao da ide odatle. Nakon dvadesetak minuta, taj momak se vratio, bio je u društvu sa nekim visokim momkom, krenuli su prema S., a niži momak je u ruci imao nož. S. je takođe krenuo prema njima, a on je ostao na istom mjestu i na nekih 50 ili 100 metara od njega vidio je da ovaj niži momak zamahnuo rukom i ubio S. u predjelu grudi. Nakon toga ova dva lica su počela da bježe, S. je došao do njega i pao na zemlju. Nije vidio da li je višoj momak imao nešto u rukama, samo je vidio da niži momak ima neki veći nož. Vidio je kada je S. zadobio jedan ubod, ali nije vidio kada je zadobio drugi ubod. Osim njih trojice niko nije učestvovao u predmetnom događaju, niti je iko bio tu.

Na glavnom pretresu je pojasnio da se prvi put kada je V. prolazio pored njih okrenuo prema M. i rekao mu nešto “šta si rekao”, da su mu oni zatim rekli da prođe i više nije nastavljan razgovor između njih, već je V. prošao pored njih i nastavio dalje i da nije bilo nikakvog fizičkog kontakta sa V. a drugi put kada se V. vratio do njih sa jednim momkom on je bio udaljen nekih 50-60 metara jer se pomjerao sa mjesta gdje je stajao i pošao prema prodavnici, i osim ta dva lica i njega i M. a nije više niko bio prisutan, što znači da L. T. nije bio tu, već je radio u prodavnici, da tom prilikom nije obraćao posebnu pažnju na V. a i tog momka, ali je u jednom trenutku vidio kada je V. zamahnulo rukom prema M., međutim, nije mogao da vidi šta je uradilo jer je istovremeno čuo da je M. viknuo “ubode me”, pa pošto se okrenuo, vidio je da V. maše sa nožem i shvatio je da je ubio M. a. Ne može da se sjeti kada je tačno vidio nož u rukama V. a, ali se sjeća da je to bio veliki nož i misli da ga je vidio tek pošto je M. izgovorio riječi “ubode me”, ali isto tako je i vidio da je V. zamahnuo dva ili tri puta prema M., i to je bio zamah sve jedan za drugim, odnosno zamahnuo je nekoliko puta bez prekida

prema M., ali nije video tačno na koji način i gdje ga je ubo tim nožem, a zatim je vidio da je V. sa tim momkom počeo da trči iza škole "Savo Pejanović".

Svjedok N. U. je u svom iskazu pred VDT u bitnom istakao da je kritičnog dana bio u Dom zdravlja kod Osnovne škole „Savo Pejanović“, da je kada se vraćao vidio kako četiri momka udaraju rukama i nogama jednog momka i mršikaju ga. Kada su se razili vidio je da se radi o momku kojeg od ranije zna po imenu „Neno“, pa ga je pitao da li je nešto ukrao i zašto ga udaraju, a on je rekao da nije, pa je predložio da smire situaciju. Sa udaljenosti od dvadeset metara, ovim momcima je rekao da želi da popričaju, ali jedan od njih krupnije građe, odmah se zaletio prema njemu i zamahnuo je pesnicom da ga udari, međutim on se izmakao, a ovaj momak je pao na N., koji je bio iza njega. Čuo je da je ovaj momak jauknuo i potrčao prema jednoj trafici, pa kada se okrenuo vidio je da N. u ruci drži nož. Potom je ovaj krupni momak izletio iz trafike, u ruci je držao veliki nož, sustigao je N., zahahnuo u njegovom pravcu i vjerovatno ga je tada zakačio nožem. Obojica su mahali jedan prema drugome, a on je pokušavao da ih spriječi. Odjednom je zadobio udarac otpozadi, nakon toga udarac nogom u predjelu ispod lijevog oka, a potom ga je udaralo više lica po glavi i tijelu, ali nije vidio ko ga je udarao.

Na glavnom pretresu je istakao da je konkretnog dana vidio jednu grupu mladića kako šikaniraju V.N.a a kojeg inače zna iz grada, da je pitao V.a zašto su ga dirali kako bi smirio situaciju i nakon što je pošao sa V.em do ovih momaka, ali sa najboljom namjerom insistirao je da ostane V. iza njega nekih desetak metara, te kada je prišao istima jedan plavi momak ga je pogledao direktno u oči i zatim je nasrnuo na njega iz čista mira iako mu se on prethodno izvinio, međutim, na neki način se izmakao dok se to lice dokopalo sa V., da je zatim čuo kako je to lice povikalo "nož" a misli upravo na tog plavog visokog momka i da se vratio u trafiku, da je uzeo neki nož što je više ličilo na sablju, da je prošao pored njega i potrčao za V.em, koji se već pomjerao sa mjesta događaja. Nije vidio tom prilikom da je V. nožem uboo to lice za koje je kasnije saznao da se zove M., da je u jednom trenutku zadobio udarac u potiljačnom dijelu glave otpozadi, ali nije vidio ko ga je od njih udario, a zatim je pao na zemlju i osjetio da ga M. udara nogom direktno u oko, a zatim sva četvorica da su nastavili da ga udaraju i gaze, nakon čega su pobjegli.

Nakon što bi upoznat sa iskazom koji je dao pred VDT i pozvan da objasni razlike u kazivanju svjedok N. je naveo da kada je kazao na glavnom pretresu da je V.a neko šikanirao, mislio je na to da kada neko šklapa nekog i to da ga udara nogom u dupe i da je prilikom davanja izjave pred tužilaštvom bio povrijeđen i da ostaje pri izjavi koju je dao i u tužilaštvu i pri izjavi koju je dao na glavnom pretresu jer na glavnom pretresu je govorio po sjećanju. Dalje objašnjava da je tom prilikom M. zamahnuo dva puta pesnicom ali da nije siguran jer je prvu izjavu davao pošto je zadobio povrede a kada je kazao pred tužilaštvom da je rekao V.u da ne radi to, odnosilo se na sve njih da se smire i da se ne sjeća da je rekao "ali već je bilo kasno", a kada je rekao da ne bi spriječio V. sve i da je bio u prilici da ne uradi to što je uradio, mislio je na to da ne bi V. uboo M. jer čim je vidio da su pali jedan na drugog čuo je kako je M. rekao "nož". Naime vidio je da su se njih dvojica dohvatili i da je došlo do mahanja nožem između M.a i V.a, ali pošto je M. bio leđima okrenut i pošto je bio nagnut nad V.em, nije mogao vidjeti koje radnje je nožem preduzeo V.. Takođe u momentu kada je M. krenuo prema njemu i kada se on izmakao isti je nastavio prema V.u i nakon što su se tu počupali i nakon što je čuo da je M. viknuo "nož" vidio je da je zatim M. ušao u trafiku i uzeo tu sablju i tek nakon što je M. potrčao prema toj trafici on je vidio da V. u ruci drži nož koji je ponio sa sobom i to u trenutku kada je krenuo da bježi. Dalje objašnjava da nikog od ovih momaka koji su bili na licu mjesta nije poznao, osim što prepoznaje M. i u momentu kada je M. nasrnuo na V.a objašnjava da je on istom rekao da bježi i prva osoba koju je vidio nakon

što se osvijestio bio je upravo V. koji je pokušavao da ga otriježni i u tom momentu je vidio da je obimno krvario.

Objašnjavajući razlike u kazivanju i odgovarajući na dalja pitanja u toku postupka, svjedok N. navodi da ni u jednom trenutku nije vidio a prije nego što je on pošao do tih momaka sa V. da je neko udario jako V.a ili da je pao, da njemu lično niko osim M. koji je bio zamahnu sa namjerom da ga udari nije prilazio, niti su ga tukli, pa ni M., već tek pošto je V. povrijedio M. jer su prethodno svi stajali, što znači da ga niko nije udarao ni pesnicama ni nogama, niti je tada padao, nije ni bježao zajedno sa V. od navedenih lica, jer da je bježao ne bi dobio batine, preciznije, njega ova lica napadaju tek pošto je V. ubo M.a nožem i pošto je M. uzeo sataru iz trafike i krenuo sa njom prema V.u, a istovremeno u momentu kada su njega tukli on nije vidio V.a jer nije bio na mjestu gdje je on zadobio povrede jer je V. već bio otišao.

Iz uvida u tri službene zabilješke od 20.01.2020. godine proizilazi da je 20.01.2020. stanica policija za dežurstvo CB Podgorica obaviještena u 13:40 časova da je došlo do tuče više lica kojom prilikom je jedno lice imalo nož, da se lice mjesta nalazi u Ulici V proleterske kod Doma zdravlja, da su u desnoj kolovoznoj traci ispred Doma gledano iz pravca Bulevera Ivana Crnojevića bili vidni kapljičasti tragovi crvene boje nalik na krv, da je kriminalistički tehničar fotografisao lice mjesta i sačinio fotoelaborat, koji je sastavni dio službenih zabilješki. Takođe proizilazi da je oštećeno lice M.A. transportovan u Klinički centar Crne Gore koje je u 14:00 časova dovedeno kolima hitne pomoći gdje ga je primio doktor Radulović.

Iz nalaza i mišljenja vještaka medicinske struke Šoć Miodraga od 04.03.2020. godine proizilazi da je u predmetnom događaju M.A.zadobio povrede u vidu ubodno rezne razne lijevog dojkinog predjela, promjera oko 3 x1,5 cm, ubodno reznu ranu nadpreponskog predjela promjera oko 3,5 x 1 cm i na postoji otok sa spoljašnje strane desnog skočnog zgloba, da su navedene rane posljedica dva udarca šiljkom i oštricom zamahnutog mehaničkog oruđa – nož na odgovarajući predio tijela – grudi i stomak, dok je navedeni otok posljedica sopstvenog zamaha i udara desnim stopalom o tvrdu i neravnu podlogu, tako da navedene povrede predstavljaju i pojedinačno i u svom zbiru laku tjelesnu povredu i da je u vrijeme zadobijanja navedenih rana M.A.bio okrenuo licem u lice prema osobi koja mu je zadala ta dva udarca.

Na glavnom pretresu je objasnio da se ne može izjasniti o vremenu nanošenja ovih rana, da ne može da isključi mogućnost da su ove dvije rane nanesene i nekim drugim povrednim oruđem koji nije nož. To oruđe mora imati i oštricu i šiljak. Isključuje mogućnost da su ove dvije rane nastale tako što se maše ovom vrstom povrednog oruđa. Ove rane imaju ubodni kanal tako da su nanešene zamašivanjem a ne tangencijalnim površnim prelaženjem preko tijela. Dakle ne može mahanjem ispred tijela, nego su rane nanešene mehanizmom udaranjem u tijelo, i da ostaje pri mišljenju da su M. i osoba koja mu zadaje udarce u vrijeme nanošenja ovih rana bili okrenuti licem u lice u vrijeme nanošenja istih.

Iz nalaza i mišljenja sudskog vještaka medicinske struke od 23.01.2020. godine vještaka Šoć Miodraga proizilazi da je N. U. u predmetnom događaju zadobio krvni podliv u predjelu lijeve očne duplje i oguljotine u predjelu oba koljena, da je navedeni krvni podliv posljedica udarca tupim, teškim zamahnutim mehaničkim oruđem, moguće pesnica, na odgovarajući dio tijela – glave, da su navedene oguljotine posljedica pada i udara u tvrdu i neravnu podlogu i da navedene povrede predstavljaju i pojedinačno i u svom zbiru laku tjelesnu povredu. Na glavnom pretresu je pojasnio da medicinska dokumentacija za N. U. pokazuje samo

povrede koje je naveo u stavu 1 tač 1 svoga mišljenja. Dakle, ustanovljeno je postojanje samo jednog krvnog podliva i oguljotina u predjelu koljena. Naravno, svaka sila ne ostavlja posledično trag na tijelo, što zavisi od intenziteta sile moguće da zavisi i od stepena obučenosti tog dijela tijela, prekrivenost odjećom. No, sudsko medicinski, kad nema povrede nema ni dejstva sile i da krvni podliv ne krvari. Ukoliko je N. U. na tijelu imao samo opisani krvni podliv i oguljotine onda posledično nije moglo doći do obimnog krvarenja.

Nadalje iz nalaza i mišljenja navedenog vještaka Šoć Miodraga medicinske struke proizilazi da je u predmetnom događaju V.N. zadobio reznu ranu u predjelu desnog ramena i krvni podliv u predjelu očne duplje, da je navedeni krvni podliv posljedica udarca tupim, teškim zamahnutim mehaničkim oruđem, moguće pesnica, na odgovarajući dio tijela – glave, da je navedena rana posljedica udarca oštricom zamahnutog mehaničkog oruđa moguće nož, na odgovarajući dio tijela i da navedene povrede predstavljaju i pojedinačno i u svom zbiru laku tjelesnu povredu. Na glavnom pretresu je pojasnio da nije moguće ekspresivno tačno opredijeliti kako se nalazio povrijeđeni u odnosu na lice koje mu je zadalo povredu. Glava je okretna do 180 stepeni i mogao je da stoji naprijed a da se osoba koja zadaje udarac u tom trenutku nalazi sa bilo koje strane njegove glave. Rana u predjelu desnog ramena je na takvoj lokalizaciji tj sa gornje strane istog, tako da je povredno oruđe u ruci koji zadaje ovu povredu moglo biti u takvom položaju da je osoba koja zadaje ovaj udarac i sa prednje i sa zadnje strane. Za pretpostaviti je da je oštrica noža usmjerena prema naprijed a ne prema nazad pa je na osnovu izgleda ove rane osnovano pretpostaviti da je lice koje nanosi ovu ranu sa prednje strane tijela povrijedilo V.a. Krvni podliv u predjelu očne duplje posljedica je jednog udarca što znači da je V.N. u predmetnom događaju zadobio jedan krvni odliv, i to u predjelu desne očne duplje, i ova povreda je mogla nastati posledično od jednog udarca pesnicom, ali i od udarca stopalom u vidu takozvanog volej udarca i da ta povreda ne krvari. Dalje pojašnjava da knjiga kaže da satarom nastaju posledično takozvane rane sjekotine - velike zapeće rane što u ovom konkretnom slučaju nije postojalo. Radi se o reznoj rani a ne o rani sjekotini a reznu ranu proizvodi lakše oruđe - manje u vidu noža, skalpela i slično a ne nikako sjekira, satora i slično. Nakon pregleda izvještaj ljekara specijaliste KCCG Podgorica iz kojeg se vidi da je dana 20.01.2020. godine u 15,54 h ustanovljena "ubodna rana u predjelu desnog ramena do pojasa koja aktivno krvari, rana dužine oko 4 cm, širine oko 2 cm, zidova relativno glatkih sa probojem mekih tkiva do kosti gdje se i završava dno rane" na osnovu ovakvog opisa rane rana je dubine oko 1 cm i nastala kao posljedica direktnog udarca oštricom jakog zamahnutog mehaničkog oruđa, tako da ostaje i dalje da je moguće nožem, ne mora satarom.

Iz izvještaja Forenzičkog centra o trasološkom vještačenju proizilazi da je na vještačenje dostavljena garderoba M. A., i to 1) gornji dio šušlavca crvene boje sa kapuljačom marke "Legea", da se na prednjoj strani navedenog šušlavca i to lijevoj strani uočava jedno mehaničko oštećenje na jedno 50 cm od donje ivice šušlavca i 17 cm od lijevog šava, prednje i zadnje pole, a da je relativna veličina ovog mehaničkog oštećenja oko 4 cm, da su na zadnjoj strani šušlavca u lijevom podpazušnom dijelu po unutrašnjem šavu lijevog rukava u dužini od oko 6 cm i šavu prednje i zadnje pole u dužini od oko 4 cm nalazi raširenost, nastala dejstvom sile, a da se sa obje strane šušlavca uočavaju tragovi tečnosti tamno braon boje nalik na krv.2) Dukserica crvenoteget boje sa natpistom "parfimerija Tanja" na kojoj se uočava jedno mehaničko oštećenje na prednjoj strani sa lijeve strane n 32 cm od donje ivice dukserice i 11 cm od lijevog šava prednje i zadnje pole, a da je relativna veličina ovog mehaničkog oštećenja od oko 2 cm i da se na obje strane šušlavca uočavaju tragovi tečnosti tamno-braon boje nalik na krv, 3) Trik majca teget boje, dosta iznošena, pa se na prednjoj strani majce na lijevoj strani uočava jedno mehaničko oštećenje na 43 cm od donje ivice majce i pet cm od šava lijevog tregera, dok je relativna veličina ovog mehaničkog oštećenja oko 2,5 cm, a na zadnjoj strani trik majce u gonjem dijelu uočavaju se dva mehanička oštećenja veličine 10 cm i 4 cm, nastala kao posljedica iznošenosti i

djelovanja sile i da se na obje strane trik majce uočavaju tragovi i tečnosti tamno-braon boje nalik na krv. Da je dostavljena i garderoba V.N.a i to džemper teget boje gdje se u blizini gornje desnog ramena šava uočava jedno mehaničko oštećenje veličine oko 4,5 cm, i to na zadnjoj strani džempera, dok sa prednje strane nijesu uočena mehanička oštećenja, da sa obje strane džempera se uočavaju tragovi tečnosti tamno-braon boje nalik na krv, majca dugih rukava teget boje, gdje se na prednjoj strani majce u desnom gornjem ramenom dijelu neposredno po šavu uočava mehaničko oštećenje koje je sastavni dio sa oštećenjem na zadnjoj strani majce, takođe neposredno uz sam šav. Ovdje se radi o jednom mehaničkom oštećenju u desnom gornjem ramenom dijelu u dužini od oko 4,5 cm, koje prelazi preko gornjeg ramenog šava a koje jednim dijelom na prednjoj poli, a jednim dijelom na zadnjoj poli, dok se sa obje strane majce uočavaju tragovi i tečnosti tamno-braon boje nalik na krv, dostavljena je i majca kratkih rukava plave boje gdje se takođe na prednjoj strani i desnom gornjem ramenom dijelu neposredno pri šavu uočava mehaničko oštećenje koje je sastavni dio sa oštećenjem na zadnjoj strani majce, takođe neposredno uz sam šav i da se tu radi o jednom mehaničkom oštećenju u desnom gornjem ramenom dijelu u dužini od oko 4 cm, koje prelazi preko gornjeg ramenog šava, a koje je jednim dijelom na prednjoj poli (oko 3 cm) a jednim dijelom na zadnjoj poli (oko 1 cm) i da su sa obje strane majce uočeni tragovi tečnosti braon boje nalik na krv.

Zaključak vještaka je da su mehanička oštećenja na odjevnim predjelima M. A. nastala usljed prolaska tvrdog i oštrog predmeta sa sječivom nalik na nož, mehanička oštećenja na šuškvacu po šavu nastala su dejstvom sile, mehanička oštećenja na trik majci, tipa pocijepanosti nastala su kao posljedica iznošenosti i djelovanja sile. Mehanička oštećenja na odjevnim predmetima V.N. nastala su usljed prolaska tvrdog i oštrog predmeta sa sječivom nalik na nož.

Na glavnom pretresu vještak trasolog je pojasnio da se ne može izjasniti da li su ova oštećenja na garderobi oštećenog M. mogla nastati od neke šipke koja je bila polomljena i koja je imala neke oštrice na vrhu jer je nema na uvid. Oštećenja su karakteristična za oštećenje nastalo dejstvom sječiva, odnosno dejstvom sječiva noža a kada je kazao u svom izvještaju da su oštećenja kod oštećenog M. i to na odjevnom predmetu šuškvacu crvene boje mogle nastati dejstvom sile, mislio je na čupanje, a što se tiče trik-majce koja je bila dosta iznošena mogla je i samim skidanjem da se ošteti, a isto tako može biti oštećena dejstvom sile – čupanjem i da su oštećenja na garderobi kod M.a teško mogla nastati od polomljene šipke i da je ta šipka imala takvo sječivo, veoma teško.

Iz nalaza i mišljenja komisije vještaka psihijatra Golubović Željka, neuropsihijatra Milić Stanka i psihologa Stepanović Branke proizilazi da optuženi V.N. na osnovu postignuća na testu inteligencije funkcionise na nivou ispod prosječnih intelektualnih kapaciteta, te da isti ne boluje od trajnog duševnog oboljenja, da je prisutna višegodišnja upotreba više psihoaktivnih supstanci da dominantno ispoljava kriterijume toksikomanske zavisnosti od heroina, da se na psihičkom planu registruju kognitivnim emocionalnim oštećenjima sa povremenim psihotičnim epizodama koje su verifikovane kao klinički simptomi neorganske, nespecifikovane psihoze, da je upotreba psihoaktivnih supstanci dovela do oštećenja kognitivnih funkcija blažeg stepena u sveri neposrednog pamćenja, poremećaja rasuđivanja i shvatanja, kao i afektivnih funkcija u smislu pojačane labilnosti i promjena raspoloženja, stanja nepetosti i anksioznosti. U osnovi postoje strukturalne promjene ličnosti na nivou emocionalno nestabilne ličnosti, da je krivično djelo psihopatološki motivisano osnovnim poremećajem strukture ličnosti optuženog na stepenu emocionalno nestabilne ličnosti, dugotrojanom upotrebama psihoaktivnih supstanci, sa oštećenjem kognitivnih funkcija, sa epizodičnim psihotičnim ponašanjem. Imajući u vidu okolnosti krivičnog djela na temelju podataka u

sudskom spisu i psihičko psihološkom eksploracijom ličnosti okrivljenog kako slijedi nakon prethodnog konflikta, a kako to objašnjava okrivljeni, da je bio izložen provokativnim ponanašanjem oštećenog na verbalnom planu, cijene da su opisane okolnosti uzrokovale stanje razdraženosti srednjeg intenziteta jer je napuštanjem mjesta događaja i dolaskom sa drugom poslije 10 do 15 minuta bio dovoljan period rasterećenja afektivnog stanja. Ponašanje okrivljenog u neposredno deliktnoj situaciji ne ispunjava kriterijume koji bi se odnosili na patološki afekat, odnosno afekat jakog intenziteta, a to je da nedostaje subjektivni osjećaj neposredne životne ugroženosti, nije ispoljavao simptome kvalitativnih poremećaja svijesti praćene pomućenjem, suženjem ili sumračnom svijesti. Detaljan opis deliktne situacije bez simptoma amnezije isključuje i afekat razdraženosti jakog intenziteta na nivou patološkog. Doprinos u realizaciji krivičnog djela su psihopatološka svojstva emocionalno nestabilne ličnosti okrivljenog, sa promjenama raspoloženja, sa povremenim psihotičnim ispoljavanjem kao i kongitivni poremećaji koji proizilaze iz dugogodišnje upotrebe psihoaktivnih supstanci. Sposobnost shvatanja značaja djela kao i mogućnost upravljanja svojim postupcima u vrijeme izvršenja krivičnog djela kod okrivljenog su bili bitno smanjeni, pa budući da ispoljava standarde toksikomanske zavisnosti o heroinu, mišljenja su sa medicinske strane da je potrebno primijeniti mjeru bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja od zavisnosti, jer postoji društvena opasnost ponavljanja krivičnog djela ukoliko se ne bi liječio, iz kog razloga preporučuju mjeru bezbjednosti u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi.

Na glavnom pretresu su pojasnili da su se kao vještaci opredijelili da je sposobnost okrivljenog da shvati značaj svog djela i mogućnost upravljanja svojim postupcima bila bitno smanjena u vrijeme izvršenja krivičnog djela imajući u vidu dugogodišnje dejstvo psihoaktivnih supstanci na organizam optuženog a koji je uslovio poremećaj u kognitivno emocionalnoj sveri sa povremenim psihotičnim epizodama. Ovi poremećaji se prvenstveno ogledaju u sveri neposrednog pamćenja, pažnje, rasuđivanja i shvatanja kao i u emocionalno afektivnoj pojačanoj labilnosti i sklonosti promjeni raspoloženja, stanja napetosti i visoke anksioznosti. U osnovi radi se o promjeni ličnosti na nivou emocionalno nestabilne ličnosti sa oštećenjem prethodno navedenih kognitivnih i afektivno emotivnih funkcija. U okolnostima da okrivljeni nije zavisnik o psihoaktivnih supstanci to implicira očuvanost strukture ličnosti u emotivno afektivnoj sveri kao i očuvanosti kognitivno amnestičkih funkcija pa samim tim i sposobnost okrivljenog da shvati značaj svog djela i mogućnost upravljanja svojim postupcima bi bile očuvane. U okolnostima koje sud bude cijenio a da nije bilo provokativnog ponašanja od strane oštećenog, u smislu verbalnog konflikta, te samim tim ako nedostaje to verbalno provokativno ponašanje više lica prema okrivljenom, to samim tim ako nedostaju takve okolnosti ne bi moglo doći ni do afektivno emotivnog odgovora u smislu povišene emocionalne uzbuđenosti kod okrivljenog što znači da nema stanja razdraženosti srednjeg intenziteta. Zaključak vještaka je da je okrivljeni zavisik od psihoaktivne supstance u dužem vremenskom intervalu a koje su u konkretnom slučaju kod okrivljenog dovele do promjena u ličnosti ponašanja u afektivno emotivnoj sveri i naročito u kognitivno funkcionisanju što na dalje znači da je prirodno da u tim okolnostima odnosno takva osoba reaguje burnije, nagoniski, impulsivnije na manji povod odnosno stresnu okolnost kao što je u konkretnom slučaju, pa bi definitivno u svim tim okolnostima uračunljivost kod okrivljenog bila bitno smanjena.

Cijeneći rezultate cjelokupnog dokaznog postupka, navode optužbe i odbrane optuženog, te sve provedene dokaze kako pojedinačno, tako i u njihovoj međusobnoj vezi, ovaj sud je našao da je optuženi izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 143 u vezi člana 20 Krivičnog Zakonika Crne Gore.

Naime u postupku je nesumnjivo utvrđeno, da je optuženi dana 20.01.2020.godine, oko 13.30 časova u Podgorici, u Ul. IV Proleterske brigade, sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog M. A., na način što je nakon svađe sa oštećenim nožem uboo istog dva puta i to u predjelu grudi i stomaka, nanoseći mu laku tjelesnu povredu u vidu ubodno rezne rane lijevog dojkinog predjela i ubodno rezne rane nadpreponskog predjela.

Naprijed utvrđeno činjenično stanje sud je nesumnjivo utvrdio, kako iz doslednog iskaza svjedoka oštećenog M. A. da je kritičnom prilikom bio sa svojim drugom I. D. negdje u blizini Centra za socijani rad kada je naišao optuženi V. koga poznaje iz viđenja, jer stalno napada starije žene a koje istovremeno i pljačka, te da je iz tog razloga a pošto mu je optuženi kazao „šta je bilo, šta ćete vi“ istog uhvatio u predjelu leđa i rekao mu „šta ćeš ti tu“ a zatim ga i gurnuo, nakon čega je optuženi V. otišao, da bi se, nakon jedno deset - petnaest minuta vratio sa N. U. koji su obojica u rukama imali noževe i čini mu se da su mu kazali “dodi ovamo” i zatim ga napali na način što su krenuli istovremeno prema njemu, da je on u tom trenutku krenuo prema N. u koji je bio sa optuženim ali da mu je odmah prišao optuženi V. i ubo ga sa tim nožem jednom u predjelu grudi a drugi put u predjelu stomaka, zbog čega je oštećeni udario optuženog nogom u predjelu stomaka, od kog udarca je optuženi V. pao, a zatim ga je oštećeni udarao nogama po glavi što je u saglasnosti sa nalazom vještaka medicinske struke Šoć Miodragom da je povreda kod optuženog krvni podliv u predjelu očne duplje moguća kao posljedica udarca stopalom u vidu takozvanog volej udarca. Dalje sud utvrđuje na osnovu iskaza oštećenog da u momentu kada je optuženog savladao oštećeni je počeo da udara i N. U. a što je takođe potvrđeno nalazom vještaka medicinske struke Šoć Miodraga da je u predmetnom događaju zadobio krvni podliv u predjelu lijeve očne duplje i oguljotine u predjelu oba koljena, da je navedeni krvni podliv posljedica udarca tupim, teškim zamahnutim mehaničkim oruđem, na odgovarajući dio tijela – glave a da su navedene oguljotine posljedica pada i udara u tvrdu i neravnu podlogu, nakon čega je oštećenom počelo da se vrti u glavi jer je izgubio dosta krvi, zbog čega je potrčao do prodavnice koju drže T. i pao na sred ulice, a što se utvrđuje ne samo iz iskaza oštećenog koji iskaz je potvrđen nalazom vještaka medicinske struke već u saglasnosti sa navedenim sa dokazima jer se iz iskaz svjedoka I. D. a utvrđuje da je zaista tog dana bio sa oštećenim M. em u momentu kada je naišao optuženi V. koji je oštećenom nešto dobacio zbog čega mu je oštećeni rekao da ide sa tog mjesta, da se optuženi nakon dvadesetak minuta vratio u društvu sa još nekim momkom i da je optuženi u ruci imao neki nož, i da su krenuli prema oštećenom, da je i oštećeni krenuo prema njima kada je optuženi zamahnuo rukom u predjelu grudi oštećenog i to dva-tri puta i to zamahom jedan za drugim u kom trenutku je optuženi viknuo „ubode me“ .

Prednji iskazi oštećenog i svjedoka a pogledu ključnih činjenica u kojem su usaglašeni sud je zaista cijenio kao vjerodostojne i na činjenicama utemeljene obzirom da imaju kredibilitet u ostalim kako materijalnim tako i personalnim dokazima, iskazima svjedoka a u dijelu da je optuženi zaista uboo nožem oštećenog potvrđuje i svjedok N. U. koji je konkretnog dana bio sa optuženim, da je vidio da optuženi u ruci drži nož kada je oštećeni jauknuo i potrčao prema jednoj trafici.

Ni sam optuženi u svojoj obrani pred VDT nije negirao da je kritičnom prilikom uboo negdje u predjelu stomaka oštećenog ali ne nožem već jednom šipkom, za koju je na glavnom pretresu pojasnio da je bila improvizovana kao nož.

Međutim da je konkretnom prilikom došlo do upotrebe noža od strane optuženog a kako je to sud utvrdio iz iskaza oštećenog i navednih svjedoka koji su bili očevici događaja i koji su se jasno izjasnili da su kod optuženog vidjeli nož, i da je optuženi zaista zadao povrede oštećenom nožem potvrđeno je izvještajem Forenzičkog centra o trasološkom vještačenju broj 304/20 od 24.02.2020. godine i neposrednog izjašnjenja vještaka trasologa na glavnom pretresu, da su mehanička oštećenja na odjevnim predmetima oštećenog M. A. a koja su precizno navedena i opisana u navedenom izvještaju, a ista u saglasnosti i sa načinom, mehanizmom i mjestom nastanka povreda kod oštećenog, nastala usljed prolaska tvdog i oštrog predmeta sa sječivom nalik na nož i da su navedena oštećenja karakteristična upravo za oštećenja nastala dejstvom sječiva, odnosno sječiva noža, što demantuje odbranu optuženog da je konkretnom prilikom nanio povrede oštećenom improvizovanom šipkom koja je bila polomljena.

Prednje je potvrđeno i stručnim i objektivnim nalazom i mišljenjem vještaka sudske medicine dr. Šoć Miodraga od 04.03.2020. godine koji je utvrdio vrstu, težinu i mehanizam nastanka tjelesnih povreda kod oštećenog M. A., i to da je u predmetnom događaju oštećeni M.A.zadobio povrede u vidu ubodno rezne razne lijevog dojkinog predjela, promjera oko 3 x1,5 cm, ubodno reznu ranu nadpreponskog predjela promjera oko 3,5 x 1 cm i na postoji otok sa spoljašnje strane desnog skočnog zgloba, da su navedene rane posljedica dva udarca šiljkom i oštricom zamahnutog mehaničkog oruđa – nož na odgovarajući predio tijela – grudi i stomak, dok je navedeni otok posljedica sopstvenog zamaha i udara desnim stopalom o tvrdu i neravnu podlogu, tako da navedene povrede predstavljaju i pojedinačno i u svom zbiru laku tjelesnu povredu i da je u vrijeme zadobijanja navedenih rana oštećeni M.A.bio okrenuo licem u lice prema optuženom koji mu je zado ta dva udarca, pojašnjavajući da je oruđe koje je korišćeno moralo imati i oštricu i šiljak i da isključuje mogućnost da su ove dvije rane nastale tako što se mahalo ovom vrstom povrednog oruđa kako to predstavlja optuženi jer navedene rane imaju ubodni kanal tako da su nanešene zamašivanjem a ne površnim prelaženjem preko tijela, tako da je i u ovom dijelu demantovana odbrana optuženog, jer je zaključak vještaka da nijesu mogle nastati mahanjem ispred tijela, već su rane nanešene mehanizmom udaranjem u tijelo, i da su oštećeni M. i optuženi u vrijeme nanošenja ovih rana bili okrenuti licem u lice što daje kredibilitet iskazu oštećenog o načinu na koji se odigrao predmetni događaj, te iskazu svjedoka I. i svim ostalim kako materijalnim tako i personalnim dokazima.

Da se događaj zaista desio dana 20.01.2020. godine u Podgorici u ulici IV proleterske brigade potvrđeno je sadržinom materijalnih dokaza i to tri službene zabilješke CB Podgorica Ku.br.66/20 od 21.01.2020 godine, iz kojih se utvrđuje da je stanica policija za dežurstvo CB Podgorica obaviještena u 13:40 časova da je došlo do tuče više lica kojom prilikom je jedno lice u ruci držalo nož, da se lice mjesta nalazi u Ulici V proleterske kod Doma zdravlja, da su u desnoj kolovoznoj traci ispred Doma gledano iz pravca Bulevera Ivana Crnojevića bili vidni kapljičasti tragovi crvene boje nalik na krv, I da je kriminalistički tehničar fotografisao lice mjesta i sačinio fotoelaborat, na kojem fotoelaboratu je tačno prikazan izgled lica mjesta.

Sud je imao u vidu i odbranu optuženog i to prvu koju je dao pred VDT da ga je oštećeni sa svojim drugovima provocirao neposredno prije događaja, da ga je gurnuo i da je pao, (međutim taj dio odbrane da je pao niko od svjedoka pa čak ni N. ne potvrđuje), da je zatim sreo druga N. i ispričao mu šta se desilo, da se zatim sa N. vratio kod oštećenog i njegovog društva i da je odmah a čim su im prišli oštećeni iz torbice izvadio neku sataru i da je sa tom satarom počeo da maše prema njima i da su oni stali da bježe, a da su ti momci koji su bili sa oštećenim kao i sam oštećeni trčali za njima i u jednom trenutku kad su ih sustigli da su N. prebili, pa kada je vidio da N. leži na zemlji i da ga trojica tuku izvadio je iz jakne nekakvu šipku koju inače stalno nosi sa

sobom, i da se vratio do njih i počeo da maše sa tom šipkom prema oštećenom i njegovim društvom a sve kako bi odbranio svog druga N., da je oštećeni zamahnuo satarom prema njemu i zahvatio ga između ramena i ključne kosti u kom trenutku je zaista oštećenog uboo negdje u predjelu stomaka, odnosno više ga posjekao, nakon čega su pobjegli jer kako navodi uspio je da podigne N. koji je bio sav krvava i nagrđen i koji mu je rekao da su mu polomili zube, da bi na glavnom pretresu u toku postupka optuženi mijenjao svoju odbranu navodeći u prvom navratu da je tog dana imao neku dršku kod sebe više improvizovanu kao nož i da su konkretnom prilikom kada su on i N. prišli oštećenom i tim momcima, oni N.a odmah počeli da biju (što je u suprotnosti sa prethodnim iskazom da je oštećeni odmah kad su prišli mahao satarom prema njima i da su odmah krenuli da bježe i da ih tada nijesu udarali) i njemu zadali nekoliko udaraca i da su nakon toga njih dvojica stali da bježe, pa kad su ih oštećeni i njegovo društvo sustigli da su počeli opet da tuku N.a i kada je im je prišao kako bi odbranio N.a, da ga je jedan od tih momaka udario sa lijeve strane, a da je oštećeni koji mu je bio okrenut licem zamahnuo prema njemu da ga udari tom satarom, zbog čega je izvadio ovu šipku koja je improvizovana kao nož i samo mahao sa istom ispred oštećenog, da nije uboo oštećenog, već je vjerovatno tokom tog zamahivanja nanio te ubodne tačke oštećenom, da bi opet a odgovarajući na pitanja izmijenio odbranu i naveo da je od momenta kada su ga oštećeni i njegovo društvo provocirali prvi put, pa do momenta kada se on vratio kod njih zajedno sa N.em, prošlo nekih desetak minuta i da nije bilo nikakve svađe i rasprave između njega i N.a sa njima, već je N. samo digao ruke i kazao „momci došao sam da vas pitam zašto dirate ovog momka“, međutim, da su oštećeni i ti momci odmah napali N.a i toliko ga tukli da je bio krvav po čitavom tijelu, nakon čega su njih dvojica stali da bježe, međutim, da je oštećeni M. trčao za njima i nosio nož u ruci koja mu je bila spuštena, pa kako se u jednom trenutku kako optuženi navodi okrenuo i vidio da trojica tuku N.a i skaču na njega, stao je a zatim krenuo prema njima da odbrani N.a iz kog razloga je izvadio tu metalnu šipku i zamahnuo istom prema oštećenom možda tri puta, međutim oštećeni ga je prvi tom satarom koji je imao u ruci zakačio u predjelu ključne kosti i na taj način povrijedio, tako da misli da je oštećenog M. uboo ovim improvizovanom šipkom koja je bila polomljena, tek kada ga je oštećeni M. zakačio satarom u predjelu ključne kosti, međutim imajući u vidu da je prednja odbrana sama po sebi kontradiktorna, ničim utemeljenja i neargumentovama sud je istu cijenio kao neosnovanu i sračunato datu radi izbjegavanja krivice.

Ovo iz razloga, što je takva odbrana optuženog opovrgnuta kako doslednim iskazom svjedoka oštećenog M.a i svjedoka I. tako i iz razloga što je u toku postupka kako je prethodno obrazloženo, navedenu odbranu više puta mijenjao, i to da je izvadio metalnu šipku sa kojom je povrijedio oštećenog prvo zbog toga što ga je oštećeni prvi napao i povrijedio satarom a zatim da je izvadio šipku kako bi odbranio druga N.a, a koja odbrana nije u saglasnosti ni sa iskazom svjedoka N. U. jer je svjedok naveo da ga niko nije tukao ili pak pretukao u momentu kada se vratio sa optuženim do oštećenog kako bi ga pitao šta se prethodno desilo već kada je oštećeni M. zamahnuo da ga udari da je on izbjegao taj udarac i da je oštećeni pao na optuženog koji je bio iza njega i da je čuo kada je oštećeni jauknuo i potrčao prema jednoj trafici, u kom trenutku je vidio da optuženi drži nož, i da ga je nakon ovog uboda nožem od strane optuženog prema oštećenom neko udario u potiljačnom dijelu glave, ali ne može da se izjasni ko i da je zatim pao na zemlju i da je tada osjetio da ga oštećeni udara nogom, a zatim i ostala četvorica, što ukazuje da niko pa ni oštećeni ni prisutni momci koji su bili sa oštećenim prije nego što je optuženi uboo nožem oštećenog istom nije zadao bilo kakve udarce, kako to i sam svjedok N. potvrđuje na glavnom pretresu, već da se to desilo nakon kritičnog događaja što u konačnom demantuje odbranu optuženog da je izvadio navedenu šipku improvizovanu kao nož i sa njom mahao jer je morao da zaštiti druga N.a kojeg su kako kaže toliko tukli da je bio krvav po čitavom tijelu (a što nema kredibilitet ni u nalazu vještaka medicinske struke) i da je vjerovatno u tom zamahivanju posjekao oštećenog ali pošto je isti njega udario satarom u predjelu ramena i to sve kako bi se odbranio a što je sve prednje demantovano ne samo iskazom oštećenog i svjedoka I. već i iskazom njegovog druga upravo N. da je oštećeni ušao u trafiku i uzeo neki nož tek pošto ga je optuženi ubo svojim nožem i da njega niko nije prebio ni

udarao dok optuženi nije ubo nožem oštećenog, što znači da su ga tukli pošto je optuženi ubo oštećenog nožem.

Tačno je da je ovaj svjedok naveo da nije vidio momenat kada je optuženi ubo oštećenog nožem, ali isto tako je istakao da mu je oštećeni bio okrenut leđima i da iz tog razloga nije mogao vidjeti koje je radnje nožem preduzeo optuženi V., osim što je čuo da je oštećeni povikao „nož“ i da je zatim u ruci optuženog vidio nož.

Kod ovako utvrdjenog činjeničnog stanja sud je kao neosnovane cijenio navode odbrane optuženog, da mu namjera nije bila da liši života oštećenog, pa čak ni da ga povrijedi, već je šipku izvadio isključivo kako bi odbranio druga N.a koji je bio napadnut od strane više lica i iz razloga što ga je oštećeni satarom prvi povrijedio u predjelu ramena, (međutim i u tom dijelu je demantovana odbrana optuženog od strane vještaka medicinske struke jer se radi o reznoj rani a ne o rani sjekotini a reznu ranu proizvodi lakše oruđe - manje u vidu noža, skalpela i slično a ne nikako sjekira, satara i slično), te da je šipkom samo mahao kako bi se odbranio pa je takve navode odbrane optuženog cijenio kao neosnovane i sračunate na izbjegavanje krivice. Ovo iz razloga, što je takva odbrana optuženog opovrgnuta kako doslednim iskazom svjedoka oštećenog, čiji iskaz je sud u cjelosti prihvatio o čemu se prethodno izjasnio u presudi, tako i činjenicama koje proizilaze iz sadržine ostalih materijalnih i personalnih dokaza a iz kojih je sud nesumnjivo utvrdio, da je optuženi nožem ubo oštećenog dva puta i to u predjelu grudi i stomaka, nanoseći mu laku tjelesnu povredu u vidu ubodno rezne rane lijevog dojkinog predjela i ubodno rezne rane nadpreponskog predjela, kako je to utvrdjeno medicinskim vještačenjem da navedeno oruđe mora imati i oštricu i šiljak, i da vještak isključuje mogućnost da su ove dvije rane nastale tako što se maše ovom vrstom povrednog oruđa, već da navedene rane imaju ubodni kanal tako da su nanešene zamašivanjem a ne tangencijalnim površnim prelaženjem preko tijela, znači nijesu mogle nastati mahanjem ispred tijela, kako to predstavlja optuženi već su rane nanešene mehanizmom udaranjem u tijelo što na dalje znači da optuženi nije nasumice mahao nožem, u namjeri da se odbrani, kako je to predstavio u svojoj odbrani, što sve njegovu odbranu čini neosnovanom.

Sa navedenih razloga sud je kao neosnovan cijenio i stav branioca optuženog iznijet u završnoj riječi, da je optuženi u deliktnoj situaciji postupao u nužnoj odbrani, odbijajući od sebe ili njegovog druga istovremeni protivpravni napad od oštećenog. Ovo tim prije, što je provedenim dokazima nesumnjivo utvrdjeno, da je na lice mjesta predmetnog događaja optuženi došao zajedno sa svojim drugom N. kako bi se razračunao sa oštećenim, a sve zbog događaja koji se desio 10-15 minuta ranije. Da je optuženi na lice mjesta predmetnog događaja došao kako bi se razračunao sa oštećenim povodom događaja koji je prethodio, nesumnjivo upućuju i činjenice, da je optuženi došao sa nožem i da je sa sobom poveo i druga N.a. Dakle, imajući u vidu naprijed utvrdjeno činjenično stanje, da se optuženi vratio na lice mjesta predmetnog događaja kako bi se razračunao sa oštećenim, da je na lice mjesta došao naoružan nožem, te da je dolaskom na lice mjesta prvi prišao oštećenom i tom prilikom prvi ubo nožem oštećenog, kako to nesumnjivo proizilazi iz prednje navedenih dokaza, to se optuženi u konkretnom slučaju nije mogao pozivati na nužnu odbranu, budući da je čl.10. KZ CG propisano da je nužna odbrana ona odbrana koja je neophodno potrebna da učinilac od svog dobra ili pak dobra drugog odbije istovremen i neposredno predstojeći protivpravni napad, koji po stavu ovog suda nije postojao, jer imajući u vidu sve provedene dokaze, nema mjesta primjeni ovog instituta sa razloga što se u predmetnom događaju, optuženi noseći nož vratio do oštećenog i izazvao konfliktnu situaciju i prvi napao na tijelo oštećenog i zadao mu udarce nožem i nanio mu povrede opisane u nalazu i mišljenju vještaka medicinske struke i da je tek nakon toga oštećeni stao da se brani i udarao a kako to i sam priznaje i

optuženog i njegovog druga N.. U prilog prednjem zaključku suda je samo priznanje N.a da ga niko nije tukao niti pretukao dok nije optuženi ubo oštećenog nožem.

Da je zaista optuženi imao namjeru da napadne oštećenog govori i činjenica, a nakon što mu je oštećeni rekao da napušta to mjesto, da se optuženi vratio i to poslije deset -petnaest minuta držeći nož u rukama i direktno krenuo prema oštećenom i ubo ga dva puta u predjelu grudi i stomaka, odnosno svjesno se vratio na mjesto događaja sa drugom N. i napao oštećenog.

Tačno je da su optuženi i svjedok N. imali povrede a koje je detaljno opisao vještak medicinske struke međutim sud je cijenio da su iste nastale a kako je prethodno objašnjeno nakon kritičnog događaja tako da nijesu uticale na drugačiju odluku suda, stim što se način i veliki broj udaraca koje N. navodi da je imao od navedenih lica ne podudara sa nalazom vještaka medicinske struke a koje su prethodno objašnjene a što je sud takođe imao u vidu prilikom utvrđivanja činjeničnog stanja.

Isto tako sud je cijenio i iskaze svjedoka T. S., T. L., T. M. međutim navedeni kako navode svjedoci nijesu vidjeli kako se tačno i na koji način desio predmetni događaj osim što su potvrdili da je oštećeni tom prilikom zadobio povrede.

Sud je odbio predlog odbrane da se provede kao dokaz saslušanje majke optuženog obzirom da nije bila očevdac događaja i da se pribavi medicinska dokumentacija I vještači N. U. na okolnosti da li je heroinski zavisnik kao i da se izvrši suočenje optuženog i oštećenog imajući u vidu da je pruženo dovoljno dokaza za razjašnjenje kritičnog događaja tako da bi se provođenjem istih samo nepotrebno odugovlačio krivični postupak i stvarali se veći materijalni troškovi.

Cijeneći naprijed utvrđeno činjenično stanje ovaj sud nalazi, da su se u radnjama optuženog V.N. stekli svi bitni elementi bića krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz čl. 143. u vezi čl. 20. Krivičnog zakonika Crne Gore, obzirom da je u postupku nesumnjivo utvrđeno, da je optuženi dana 20.01.2020.godine, oko 13.30 časova u Podgorici, u Ul. IV Proleterske brigade, sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog M. A., na način što je nakon svađe sa oštećenim nožem ubo istog dva puta i to u predjelu grudi i stomaka, u predjelu tijela gdje se nalaze vitalni organi nanoseći mu laku tjelesnu povredu u vidu ubodno rezne rane lijevog dojkinog predjela i ubodno rezne rane nadpreponskog predjela, pri čemu je bio svjestan svog djela i htio njegovo izvršenje. Optuženi je svojim ponašanjem stvorio incidentnu situaciju i bio je svjestan da zamahujući ostrim vrhom noža u pravcu grudi i to po lijevoj strani gdje se nalazi srce a zatim i u predjelu stomaka oštećenog odnosno u pravcu vitalnih djelova tijela oštećenog, i to direktnim ubodom, jer se radi o ubodnim ranama, oštećenog može lišiti života, pa je to i htio, dok se izostanak posledice krivičnog djela (lišenja života oštećenog) ne može pripisati volji i htjenju optuženog, već je sticaj drugih okolnosti, što je dovela ovaj sud do zaključka da je optuženi pri izvršenju predmetnog krivičnog djela postupao sa direktnim umišljajem tj. bio je svjestan svog djela i htio je njegovo izvršenje.

Pri ocjeni stanja svijesti optuženog u vrijeme izvršenja krivičnog djela sud je imao u vidu i zaključak komisije vještaka koja je obavila sudsko-psihijatrijsko vještačenje optuženog, da optuženi V.N. ne boluje od trajnog

duševnog oboljenja, da je prisutna višegodišnja upotreba više psihoaktivnih supstanci da dominantno ispoljava kriterijume toksikomanske zavisnosti od heroina, da u osnovi postoje strukturalne promjene ličnosti na nivou emocionalno nestabilne ličnosti i da je krivično djelo psihopatološki motivisano osnovnim poremećajem strukture ličnosti optuženog na stepenu emocionalno nestabilne ličnosti, dugotrojanom upotrebama psihoaktivnih supstanci, sa oštećenjem kognitivnih funkcija i sa epizodičnim psihotičnim ponašanjem. Imajući u vidu okolnosti krivičnog djela na temelju podataka u sudskom spisu i psihičko psihološkom eksploracijom ličnosti okrivljenog kako slijedi nakon prethodnog konflikta, cijene da su opisane okolnosti uzrokovale stanje razdraženosti srednjeg intenziteta jer je napuštanjem mjesta događaja i dolaskom sa drugom poslije 10 do 15 minuta bio dovoljan period rasterećenja afektivnog stanja. Ponašanje okrivljenog u neposredno deliktnoj situaciji ne ispunjava kriterijume koji bi se odnosili na patološki afekat, odnosno afekat jakog intenziteta, a to jer nedostaje subjektivni osjećaj neposredne životne ugroženosti, i nije ispoljavao simptome kvalitativnih poremećaja svijesti praćene pomućenjem, suženjem ili sumračnom svijesti. Doprinos u realizaciji krivičnog djela su psihopatološka svojstva emocionalno nestabilne ličnosti okrivljenog, sa promjenama raspoloženja, sa povremenim psihotičnim ispoljavanjem kao i kongitivni poremećaji koji proizilaze iz dugogodišnje upotrebe psihoaktivnih supstanci. Sposobnost shvatanja značaja djela kao i mogućnost upravljanja svojim postupcima u vrijeme izvršenja krivičnog djela kod okrivljenog su bili bitno smanjeni, pa budući da ispoljava standarde toksikomanske zavisnosti o heroinu, mišljenja su sa medicinske strane da je potrebno primijeniti mjeru bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja od zavisnosti, jer postoji društvena opasnost ponavljanja krivičnog djela ukoliko se ne bi liječio, iz kog razloga preporučuju mjeru bezbjednosti u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, jer se u osnovi radi se o promjeni ličnosti na nivou emocionalno nestabilne ličnosti sa oštećenjem prethodno navedenih kognitivnih i afektivno emotivnih funkcija. U okolnostima da okrivljeni nije zavisnik o psihoaktivnih supstanci to implicira očuvanost strukture ličnosti u emotivno afektivnoj sveri kao i očuvanosti kognitivno amnestičkih funkcija pa samim tim i sposobnost okrivljenog da shvati značaj svog djela i mogućnost upravljanja svojim postupcima bi bile očuvane.

Imajući u vidu prednje izjašnjenje vještaka i utvrđeno činjenično stanje kako se događaj desio i kako je sud isti prethodno obrazložio sud zaključuje da je optuženi a kako je to na osnovu vještačenja utvrđeno da je zaista zavisnik od psihoaktivne supstance u dužem vremenskom intervalu zbog čega kod optuženog u osnovi postoje strukturalne promjene ličnosti na nivou emocionalno nestabilne ličnosti i da je krivično djelo psihopatološki motivisano osnovnim poremećajem strukture ličnosti optuženog na stepenu emocionalno nestabilne ličnosti, dugotrojanom upotrebama psihoaktivnih supstanci, sa oštećenjem kognitivnih funkcija i sa epizodičnim psihotičnim ponašanjem koje su dovele do promjena u ličnosti ponašanja u afektivno emotivnoj sveri i naročito u kognitivnom funkcionisanju, što na dalje znači kako to zaključuju vještaci da je prirodno da u tim okolnostima odnosno takva osoba reaguje burnije, nagonski, impulsivnije na manji povod odnosno stresnu okolnost kao što je u konkretnom slučaju bila, odnosno i pod okolnostima kako je to sud utvrdio da se zaista desio događaj a kako je to prethodno u presudi obrazloženo, tako da je cijeneći prednje utvrđeno činjenično stanje sud prihvatio zaključak vještaka da je zbog toga u konačnom uračunljivost u vrijeme događaja kod optuženog bila bitno smanjena.

Odlučujući o kazni za optuženog sud, sud je najprije u smislu čl. 42 Krivičnog zakonika Crne Gore, cijenio sve okolnosti od kojih zavisi da kazna bude manja ili veća (olakšavajuće i otežavajuće okolnosti), pa je od olakšavajućih okolnosti na strani optuženog cijenio da je beskućnik, otac jednog maloljetnog djeteta, da je lošeg imovnog stanja, da je krivično djelo ostalo u pokušaju, a da se za pokušaj krivičnog djela shodno čl. 20. st. 3. Krivičnog zakonika Crne Gore, učinilac može blaže kazniti, dok je od otežavajućih okolnosti našao

njegovu raniju osuđivanost, koju je sud utvrdio iz kaznene evidencije optuženog, cijeneći i činjenicu da nije osuđivan za istovrsno krivično djelo, pa je sud naprijed navedene olakšavajuće okolnosti, a posebno činjenicu da je krivično djelo ostalo u pokušaju, cijenio kao naročito olakšavajuće i optuženom shodno čl. 45. i 46. Krivičnog zakonika Crne Gore, ublažio kaznu ispod zakonom propisanog minimuma za predmetno krivično djelo, osudivši ga na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci, nalazeći da je tako ublažena kazna srazmjerna stepenu krivice optuženog i težini počinjenog krivičnog djela i da predstavlja onu kaznu koja je nužno potrebna da se ostvari svrha kažnjavanja iz čl. 32. Krivičnog zakonika Crne Gore, da optuženi ubuduće ne vrši krivična djela, u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija iz čl. 4 st. 2. Krivičnog zakonika Crne Gore.

Na osnovu prednjeg i shodno čl. 71. Krivičnog zakonika Crne Gore, sud je optuženom izrekao i mjeru bezbjednosti obavezno liječenje narkomana i istovremeno odredio da će se navedena mjera bezbjednosti izvršiti u ustanovi za izvršenje kazne zatvora UIKS Podgorica, dok bude postojala potreba za liječenjem ali ne duže od tri godine, a vrijeme provedeno u ustanovi za liječenje uračunava se u kaznu zatvora jer kod optuženog prema nalazu i mišljenju komisije vještaka a koji je sud u cjelosti prihvatio, prisutna višegodišnja upotreba više psihoaktivnih supstanci da dominantno ispoljava kriterijume toksikomanske zavisnosti od heroina, da u osnovi postoje strukturalne promjene ličnosti na nivou emocionalno nestabilne ličnosti i da je krivično djelo psihopatološki motivisano osnovnim poremećajem strukture ličnosti optuženog na stepenu emocionalno nestabilne ličnosti, dugotrojanom upotrebama psihoaktivnih supstanci, sa oštećenjem kognitivnih funkcija i sa epizodičnim psihotičnim ponašanjem, da su sposobnosti shvatanja značaja djela kao i mogućnost upravljanja svojim postupcima u vrijeme izvršenja krivičnog djela kod okrivljenog bili bitno smanjeni, pa budući da ispoljava standarde toksikomanske zavisnosti o heroinu, mišljenja su sa medicinske strane da je potrebno primijeniti mjeru bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja od zavisnosti, jer postoji društvena opasnost ponavljanja krivičnog djela ukoliko se ne bi liječio, iz kog razloga preporučuju mjeru bezbjednosti u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, što je sud i prihvatio a sve kako bi se otklonili stanja i uslovi da optuženi ubuduće vrši krivična djela u okviru opšte svrhe propisivanja i izricanja mjera bezbjednosti iz čl. 66. Krivičnog zakonika Crne Gore.

Na osnovu člana 51 KZ CG sud je optuženom u kaznu zatvora uračunao vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 20.01.2020. godine od 21,20 h, pa na dalje.

Shodno članu 239 stav 2 Zakonika o krivičnom postupku, sud je oštećenog radi ostvarivanja imovinsko – pravnog zahtjeva uputio na redovnu građansku parnicu, obzirom da podaci krivičnog postupka ne pružaju dovoljan osnov za potpuno ili djelimično presuđenje, a utvrđivanje tih činjenica vodilo bi samo odugovlačenju postupka i uvećanju njegovih troškova.

Kako je sud optuženog oglasio krivim, to ga je shodno čl. 226. i 229. Zakonika o krivičnom postupku, obavezao na plaćanje troškova krivičnog postupka-sudskog paušala u iznosu od 100,00 eura, te da na ime ostalih troškova krivičnog postupka plati novčani iznos od 231,00 eura, a koji troškovi se odnose na vještačenje po vještaku sudske medicine Šoć Miodragu u iznosu od 176,00 eura i na ime vještačenje po vještaku trasologu Jakovljević Miljanu u iznosu od 55,00 eura, sve u roku od 15 dana po pravosnažnosti

presude, pod prijetnjom prinudne naplate, na žiro račun budžeta Crne Gore dok će o ostalim troškovima krivičnog postupka, Sud odlučiti naknadno, posebnim rješenjem, po pribavljanju podataka o njihovoj visini.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu presude.

VIŠI SUD U PODGORCI

Dana dana 28.03.2022. godine

Zapisničar PREDSJEDNIK VIJEĆA - SUDIJA,

Jelenić Vesna s.r. Kovačević Vesna s.r.

PRAVNA POUKA

Protiv ove presude je dozvoljena žalba, u roku od

15 dana od dana prijema pisanog otpravka,

Apelacionom sudu Crne Gore, preko ovog suda.

Tačnost otpravka ovjerava namještenik suda

Jelenić Vesna

: